

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-148	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	개인정보보호규정 개정 필요		

지 적 내 용

○○○(주)(이하 ‘회사’라 함)는 소관업무와 관련된 개인정보보호에 필요한 세부사항을 「개인정보보호규정」(이하 ‘규정’이라 함)으로 제정('18.12.21.)하여 개인정보 관리 업무에 적용하고 있다.

상기 규정은 「개인정보 보호법」, 동법 시행령 및 시행규칙에 의거하여 제정된 것으로, 제2조에는 개인정보보호에 관하여는 다른 법령에 특별히 정한 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」 및 상위기관의 규정이 정한 바에 의한다고 명시하고 있어, 주요 용어 정의나 세부 조항은 상위 법령에 따라 지속적인 개정 관리가 필요하다.

그러나 회사 규정에는 “개인정보처리자”에 대한 정의가 불분명하여 「개인정보 보호법」에서 정하고 있는 정의에 부합되도록 재정의할 필요가 있다.

【표1】 개인정보처리자 용어정의 비교

개인정보보호법 제2조	○○○(주) 개인정보보호규정 제3조
업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.	업무를 목적으로 「개인정보 보호법」 제2조 제4호에 따른 개인정보파일을 운용하기 위하여 개인정보를 처리하는 임직원, 별정 근로자, 시간제근로자 등을 말한다.

또한, 행정규칙 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시) 제8조¹⁾와 자회사 규정 제32조의 “접속기록의 보관(기간)과 점검(주기)” 세부 내용의 불일치 부분에 대해서는 상위기관 규정에 부합되도록 개정하여 관리할 필요성이 있다.

【표2】 관련 조항 비교

개인정보 안전성 확보 조치 기준(고시) 제8조	○○○(주) 개인정보보호규정 제32조
(접속기록 점검방법) 월 1회 이상, 개인정보 다운로드 사유 확인 의무	(접속기록 점검방법) 반기별 1회 이상, 개인정보 다운로드 사유 확인 조항 없음
(접속기록 보관기간) 1년 이상 보관·관리	(접속기록 보관기간) 6개월 이상 보관·관리

상위 법령은 개인정보보호를 위해 조치하여야 하는 최소한의 규정을 명시하고 있는 것으로, 회사는 규정 제정('18.12.21.) 이후에도 상위 법령의 개정 취지에 맞춰 추가적인 보호조치를 적용·보급함으로써, 개인정보의 안전성 확보조치를 강화하도록 안내하고 관리해야 한다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 상위 법령에 부합되도록 회사 규정 개정 및 이후 법령 개정에 따라 지속적으로 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사(★★★그룹장)는 「개인정보보호규정」 제3조와 제32조를 관련 상위 법령 개정 취지에 부합되도록 개정하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략

1) 제8조 접속기록의 보관 및 점검